

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1420/2531

ธนาคารกรุงเทพ พาณิชยกรรม จำกัด

นายธนพงศ์ สุปิ่นะเจริญ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 40, มาตรา 85

เดิมจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ ในวันนัดสืบพยานโจทก์ จำเลย ยื่นคำร้องขอ
ยื่นคำให้การ ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ยื่นคำให้การ ครั้นถึงวันสืบพยานจำเลย จำเลย
และทนายก็ไม่มาศาลตามนัด หลังจากที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าจำเลยไม่ตั้งใจสืบพยาน
แล้ว ทนายจำเลยจึงมาศาลทั้งพยานที่จะนำสืบก็ไม่นำมา ดังนี้ พฤติการณ์น่าเชื่อว่า
จำเลยประวิงคดี การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าวถึงขอบแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ขอกู้เบิกเงินเกินบัญชีจากโจทก์โดยจำเลยที่ ๒ เป็นผู้
ค้ำประกัน โจทก์บอกกล่าวเลิกสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีเดินสะพัดกับจำเลยที่ ๑ และ
ทวงถามให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้แต่จำเลยทั้งสองไม่ชำระขอศาลพิพากษาให้จำเลย
ทั้งสองร่วมกันชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า จำเลยที่ ๑ ได้ชำระเงินแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยแล้ว ขอให้
ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เดิมศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าจำเลยที่ ๑ ขาดนัดยื่นคำให้การแล้ว เมื่อวันสืบพยานโจทก์ จำเลยที่ ๑ ยื่นคำร้องขอยื่นคำให้การ ศาลชั้นต้นก็อนุญาตให้ยื่นคำให้การได้ เมื่อถึงวันนัดสืบพยานจำเลยที่ ๑ ทั้งทนายความและตัวจำเลยที่ ๑ ก็ไม่มาศาลตามกำหนดเวลาที่ศาลนัด ครั้นเมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าจำเลยที่ ๑ ไม่ตั้งใจสืบพยาน ทนายจำเลยที่ ๑ จึงมาสายภายหลังที่ศาลมีคำสั่งแล้ว พยานที่จะสืบก็ไม่นำมาศาล พฤติการณ์น่าเชื่อว่า จำเลยที่ ๑ ประวิงคดี ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งที่ว่าจำเลยที่ ๑ ไม่ตั้งใจสืบพยานนั้น ชอบแล้ว และเชื่อว่าจำเลยที่ ๑ เป็นหนี้โจทก์ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยจริงดังฟ้อง

พิพากษายืน

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

ศาลชั้นต้น - นายโสภณ จันทรมะ

ศาลอุทธรณ์ - นายสมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ